

Q 001	Q 002	Q 003	Q 004	Q 005	Q 006	Q 007	Q 008
PARTEA 1 - AXA ÎNTREGULUI PROCES CIVIL: 1 — Moment procesual?	PARTEA 1 - AXA ÎNTREGULUI PROCES CIVIL: 2 — Ce trebuie să vezi aici?	PARTEA 1 - AXA ÎNTREGULUI PROCES CIVIL: 3 — Ce trebuie să vezi aici?	PARTEA 1 - AXA ÎNTREGULUI PROCES CIVIL: 5 — Moment procesual?	PARTEA 1 - AXA ÎNTREGULUI PROCES CIVIL: 6 — Moment procesual?	PARTEA 1 - AXA ÎNTREGULUI PROCES CIVIL: 7 — Ce trebuie să vezi aici?	PARTEA 1 - AXA ÎNTREGULUI PROCES CIVIL: 8 — Ce trebuie să vezi aici?	PARTEA 1 - AXA ÎNTREGULUI PROCES CIVIL: 9 — Ce trebuie să vezi aici?
Q 009	Q 010	Q 011	Q 012	Q 013	Q 014	Q 015	Q 016
PROCEDURA CIVILĂ - ADMITERE INM: Proces echitabil, termen optim și previzibil — Ideea centrală?	PROCEDURA CIVILĂ - ADMITERE INM: Oralitatea / nemijlocirea — Ideea centrală?	Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil: Instantă independentă — Ce trebuie să înțelegi?	Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil: Instantă stabilită de lege — Ce trebuie să înțelegi?	Principiul disponibilității: Pornirea procesului — Conținut?	Principiul disponibilității: Acte de dispoziție — Conținut?	Principiul contradictorialității: Comunicarea pozițiilor — Regula?	Principiul contradictorialității: Limita motivării hotărârii — Regula?
Q 017	Q 018	Q 019	Q 020	Q 021	Q 022	Q 023	Q 024
Dreptul la apărare: Formală — Ce cuprinde?	Oralitatea, nemijlocirea și continuitatea: Nemijlocirea — Regulă?	Oralitatea, nemijlocirea și continuitatea: Continuitatea — Regulă?	Publicitatea și limba procesului: Contradictorialitate vs. drept la apărare — Diferența?	Publicitatea și limba procesului: Nemijlocire vs. continuitate — Diferența?	Tabel-sinteză al principiilor: Legalitate — Întrebarea de examen la care răspunde?	Tabel-sinteză al principiilor: Buna-credință — Întrebarea de examen la care răspunde?	Tabel-sinteză al principiilor: Contradictorialitate — Întrebarea de examen la care răspunde?
Q 025	Q 026	Q 027	Q 028	Q 029	Q 030	Q 031	Q 032
Tabel-sinteză al principiilor: Publicitate — Întrebarea de examen la care răspunde?	Tabel-sinteză al principiilor: Continuitate — Întrebarea de examen la care răspunde?	Aplicarea legii de procedură civilă în timp: Proces / executare nouă — Legea aplicabilă?	Aplicarea legii de procedură civilă în timp: Proces / executare în curs — Legea aplicabilă?	Aplicarea legii de procedură civilă în timp: Schimbarea competenței în cursul procesului — Legea aplicabilă?	Aplicarea legii de procedură civilă în timp: Căi de atac, motive și termene — Momentul-reper?	Unde se așază principalele instituții: Acțiunea civilă — Locul logic în proces?	Cererile în justiție: Principală — Exemplu/logică?
Q 033	Q 034	Q 035	Q 036	Q 037	Q 038	Q 039	Q 040
Cererile în justiție: Accesorie — Exemplu/logică?	Cererile în justiție: Incidentală — Ce este?	Condițiile de exercitare a acțiunii civile: Capacitatea procesuală — Întrebarea simplă?	Condițiile de exercitare a acțiunii civile: Calitatea procesuală — Întrebarea simplă?	Condițiile de exercitare a acțiunii civile: Calitatea procesuală — Sancțiunea tipică?	Condițiile de exercitare a acțiunii civile: Interesul — Sancțiunea tipică?	Interesul: Legitim — Sens?	Capacitatea procesuală: Capacitate procesuală de folosință — Ce înseamnă?
Q 041	Q 042	Q 043	Q 044	Q 045	Q 046	Q 047	Q 048
Capacitatea procesuală: Capacitate procesuală de exercițiu — Ce înseamnă?	Calitatea procesuală: Calitate procesuală pasivă — Ce trebuie să coincidă?	Participanții la procesul civil: Părțile — Rol?	Participanții la procesul civil: Ministerul Public — Rol?	Coparticiparea procesuală: Activă — Effect de bază?	Coparticiparea procesuală: Mixtă — Definiție?	Intervenția voluntară: principală vs. accesorie: Ce pretinde terțul — Intervenție principală?	Intervenția voluntară: principală vs. accesorie: Poziție — Intervenție accesorie?
Q 049	Q 050	Q 051	Q 052	Q 053	Q 054	Q 055	Q 056
Intervenția voluntară: principală vs. accesorie: Natura cererii — Intervenție accesorie?	Intervenția voluntară: principală vs. accesorie: Exemplu logic — Intervenție principală?	Intervențiile forțate - tabel comparativ: Chemarea în judecată a altei persoane — Cine o formulează?	Intervențiile forțate - tabel comparativ: Chemarea în garanție — Cine o formulează?	Intervențiile forțate - tabel comparativ: Chemarea în garanție — Scop?	Intervențiile forțate - tabel comparativ: Arătarea titularului dreptului — Scop?	Intervențiile forțate - tabel comparativ: Introducerea forțată din oficiu — Impotriva cui?	Chemarea în garanție: Natura — Regulă?
Q 057	Q 058	Q 059	Q 060	Q 061	Q 062	Q 063	Q 064
Chemarea în garanție: Logică — Regulă?	Arătarea titularului dreptului: Poziția părâtului — Conținut?	Reprezentarea părților: Legală — Izvor?	Reprezentarea părților: Convențională — Exemplu?	Reprezentarea părților: Judiciară — Exemplu?	Mandatul convențional - reguli care se confundă ușor: Procură generală — Regulă?	Mandatul convențional - reguli care se confundă ușor: Calea de atac — Regulă?	Participarea Ministerului Public: Participarea la judecată — Conținut?

A 008	A 007	A 006	A 005	A 004	A 003	A 002	A 001
apel; recurs; contestație în anulare; revizuire - numai în condițiile legii	redactare, comunicare; după caz: îndreptare, lămurire, completare, executare provizorie	instanța stabilește soluția și o pronunță	DEZBATEREA ÎN FOND	CERCETAREA PROCESULUI	cerere de chemare în judecată -> verificare/regularizare -> comunicare -> întâmpinare -> reconvențională	mijloacele procesuale prin care se urmărește protecția dreptului sau a situației juridice	NAȘTEREA LITIGIULUI
A 016	A 015	A 014	A 013	A 012	A 011	A 010	A 009
Hotărârea se poate întemeia numai pe elemente supuse în prealabil dezbaterii contradictorii.	Părțile își fac cunoscute în timp util motivele de fapt și de drept, precum și probele.	Renunțare la judecată, renunțare la dreptul pretins, recunoaștere/achiesare, tranzacție, renunțare la căi de atac sau la executare, în condițiile legii.	Cel interesat decide dacă sesizează instanța. Excepțional, legea poate legitima alte persoane, organizații sau autorități.	Compunerea, constituirea și competența trebuie să respecte regulile legale.	Instanța trebuie să fie liberă față de ingerințe externe în soluționarea cauzei.	Dezbaterile sunt, ca regulă, orale; probele sunt administrate de instanța care judecă.	Acces real la instanță + instanță independentă/imparțială + soluționare fără întârzieri nejustificate.
A 024	A 023	A 022	A 021	A 020	A 019	A 018	A 017
Tot ce va conta în soluție a fost pus în discuția părților?	Drepturile procesuale sunt exercitate loial, potrivit scopului lor?	Se respectă normele procedurale aplicabile?	Nemijlocirea privește administrarea probelor de către instanța care judecă; continuitatea privește păstrarea judecătorului cauzei.	Contradictorialitatea obligă la punerea în discuție reciprocă; dreptul la apărare este ansamblul posibilităților efective de susținere și combatere.	Judecătorul investit cu soluționarea cauzei nu este înlocuit pe durata procesului.	Probele sunt administrate de instanța care judecă procesul.	Dreptul de a fi reprezentat sau asistat, în condițiile legii.
A 032	A 031	A 030	A 029	A 028	A 027	A 026	A 025
cererea de chemare în judecată	fundamentul procesual; precedă și explică sesizarea instanței	Legea sub care a început procesul	Instanța legal investită continuă să judece; și după trimitere spre rejudecare rămân aplicabile regulile de competență de la începutul procesului.	Rămâne supus(ă) legii sub care a început.	Legea nouă se aplică numai proceselor și executărilor începute după intrarea ei în vigoare.	Se păstrează judecătorul investit, în lipsa unui motiv temeinic de înlocuire?	Ședința este accesibilă publicului, dacă nu există excepție legală?
A 040	A 039	A 038	A 037	A 036	A 035	A 034	A 033
aptitudinea de a avea drepturi și obligații procesuale	să nu fie contrar legii sau ordinii juridice	respingere ca lipsită de interes	respingere pentru lipsă de calitate	Este chiar persoana care trebuie să fie reclamant/pârât?	Poate această persoană să fie și să acționeze ca parte?	formulată în cadrul unui proces deja pornit	dobânzi, cheltuieli, capăt dependent de principal
A 048	A 047	A 046	A 045	A 044	A 043	A 042	A 041
subordonată interesului părții sprijinite	un drept propriu, în tot sau în parte, asupra obiectului litigiului ori un drept strâns legat	mai mulți reclamânți și mai mulți pârâți	fiecare își exercită, în principiu, independent drepturile procesuale	participă în formele și cazurile prevăzute de lege pentru protecția ordinii de drept și a intereselor ocrotite	subiectele raportului procesual: reclamant, pârât și terții care dobândesc calitatea de parte	pârâtul ↔ persoana despre care se afirmă că este ținută de obligația sau situația litigioasă	aptitudinea de a exercita personal drepturile procesuale și de a îndeplini acte de procedură
A 056	A 055	A 054	A 053	A 052	A 051	A 050	A 049
cerere incidentală	persoana a cărei participare este impusă de norma specială	introducerea adevăratului titular în litigiul real	judecarea concomitentă a raportului principal și a raportului de garanție	partea interesată sau intervenientul principal	oricare dintre părți, în condițiile legii	„bunul este al meu, nu al niciunuia dintre voi”	apărare în sprijinul unei părți
A 064	A 063	A 062	A 061	A 060	A 059	A 058	A 057
procurorul poate pune concluzii în condițiile legii	avocatul care a reprezentat/asistat poate introduce calea de atac pentru conservarea dreptului chiar fără mandat nou; susținerea ei necesită însă nouă împuternicire	reprezentarea în judecată trebuie dată anume; există excepțiile prevăzute de art. 86 CPC	curator special sau reprezentant numit în situațiile legii	mandatar neavocat, avocat, consilier juridic în condițiile legii	legea	deține cu titlu precar ori exercită în numele altuia un drept asupra lucrului litigios	„dacă eu pierd față de adversar, tu trebuie să mă despăgubești / garantezi”

Q 065	Q 066	Q 067	Q 068	Q 069	Q 070	Q 071	Q 072
Incompatibilitatea relativă: — Relativă?	Incompatibilitatea relativă: neregularitatea subzistă chiar dacă nu s-a formulat recuzare — Relativă?	Abținerea vs. recuzarea: Cine o inițiază — Recuzare?	Abținerea vs. recuzarea: De ce — Recuzare?	Abținerea vs. recuzarea: Obiect — Abținere?	Abținerea vs. recuzarea: Relația dintre ele — Abținere?	Testul care te scoate din blocaj: „Mi-ai promis / îmi datorezi / trebuia să...” — Încadrare?	Testul care te scoate din blocaj: „Bunul este al meu / am servitute / am uzufruct...” — Încadrare?
Q 073	Q 074	Q 075	Q 076	Q 077	Q 078	Q 079	Q 080
Testul care te scoate din blocaj: Proprietarul cere bunul de la posesorul fără titlu — Ce întrebi în minte?	Testul care te scoate din blocaj: Cumpărătorul cere vânzătorului predarea apartamentului — Ce întrebi în minte?	Cererea personală - urmărești debitorul unei obligații: care este regula esențială?	Unde se așază principalele instituții: Competența — Locul logic în proces?	Judecătoria: Instanța de tutelă și familie — REGULA?	Judecătoria: Asociații de proprietari / condominiu — REGULA?	Judecătoria: Servituți, distanțe, ziduri/șanțuri comune, drept de trecere etc. — REGULA?	Judecătoria: Acțiuni posesorii — REGULA?
Q 081	Q 082	Q 083	Q 084	Q 085	Q 086	Q 087	Q 088
Judecătoria: Partaj judiciar — REGULA?	Judecătoria: Uzucapiune — REGULA?	Judecătoria: Alte cereri evaluabile în bani — REGULA?	Tribunalul, Curtea de apel, ÎCCJ: Tribunal — CONTROL JUDICIAR / ALTE ATRIBUȚII?	Tribunalul, Curtea de apel, ÎCCJ: ÎCCJ — PRIMĂ INSTANȚĂ?	Determinarea competenței după valoare: Regula — CUM SE CALCULEAZĂ VALOAREA?	Determinarea competenței după valoare: Mai multe capete principale fără legătură — CUM SE CALCULEAZĂ VALOAREA?	Determinarea competenței după valoare: Locațiune / leasing: predare sau restituire bun închiriat/arendat — CUM SE CALCULEAZĂ VALOAREA?
Q 089	Q 090	Q 091	Q 092	Q 093	Q 094	Q 095	Q 096
Determinarea competenței după valoare: Drept real asupra imobilului — CUM SE CALCULEAZĂ VALOAREA?	Cele trei regimuri: Drept comun — Ce înseamnă?	Cele trei regimuri: Alternativă — Ce înseamnă?	Cele trei regimuri: Exclusivă — Ce înseamnă?	Dreptul comun: Părătul își schimbă domiciliul/sediul după sesizare — INSTANȚA?	Dreptul comun: Persoană juridică de drept privat cu dezmembrământ — INSTANȚA?	Dreptul comun: Mai mulți părâți — INSTANȚA?	Competența teritorială alternativă: Stabilirea filiației — INSTANȚĂ ALTERNATIV COMPETENTĂ?
Q 097	Q 098	Q 099	Q 100	Q 101	Q 102	Q 103	Q 104
Competența teritorială alternativă: Locațiune imobil — INSTANȚĂ ALTERNATIV COMPETENTĂ?	Competența teritorială alternativă: Transport — INSTANȚĂ ALTERNATIV COMPETENTĂ?	Competența teritorială alternativă: Consumator contra profesionist — INSTANȚĂ ALTERNATIV COMPETENTĂ?	Competența teritorială alternativă: Activitate profesională statornică în alt loc — INSTANȚĂ ALTERNATIV COMPETENTĂ?	Competența teritorială exclusivă: Imobil în circumscripția mai multor instanțe — INSTANȚA EXCLUSIV COMPETENTĂ?	Competența teritorială exclusivă: Moștenire, până la ieșirea din indiviziune — INSTANȚA EXCLUSIV COMPETENTĂ?	Competența teritorială exclusivă: Insolvență / concordat preventiv — INSTANȚA EXCLUSIV COMPETENTĂ?	Clasificarea: Generală — ORDINE?
Q 105	Q 106	Q 107	Q 108	Q 109	Q 110	Q 111	Q 112
Clasificarea: Materială — EXEMPLU / CONȚINUT?	Clasificarea: Teritorială exclusivă — EXEMPLU / CONȚINUT?	Clasificarea: Teritorială în celelalte cazuri — EXEMPLU / CONȚINUT?	CINE și PÂNĂ CÂND invocă - tabel esențial: Generală — MOMENT-LIMITĂ?	CINE și PÂNĂ CÂND invocă - tabel esențial: Teritorială exclusivă — CINE O POATE INVOCĂ?	CINE și PÂNĂ CÂND invocă - tabel esențial: Teritorială de ordine privată — CINE O POATE INVOCĂ?	CINE și PÂNĂ CÂND invocă - tabel esențial: Teritorială relativă - reclamant — CINE O POATE INVOCĂ?	Soluția asupra excepției: Instanța se declară competentă — ACT?
Q 113	Q 114	Q 115	Q 116	Q 117	Q 118	Q 119	Q 120
Soluția asupra excepției: Instanța se declară incompetentă în favoarea altei instanțe/organ jurisdicțional — CALE DE ATAC / EFECT?	Soluția asupra excepției: Cererea aparține unui organ fără activitate jurisdicțională — CALE DE ATAC / EFECT?	Soluția asupra excepției: Cauza nu este de competența instanțelor române — CALE DE ATAC / EFECT?	LITISPENDENȚA vs. CONEXITATEA: Raport între procese — CONEXITATE?	LITISPENDENȚA vs. CONEXITATEA: Stadiu — LITISPENDENȚĂ?	LITISPENDENȚA vs. CONEXITATEA: Cine invocă — LITISPENDENȚĂ?	LITISPENDENȚA vs. CONEXITATEA: Termen — LITISPENDENȚĂ?	LITISPENDENȚA vs. CONEXITATEA: Unde se invocă - același grad — LITISPENDENȚĂ?
Q 121	Q 122	Q 123	Q 124	Q 125	Q 126	Q 127	Q 128
LITISPENDENȚA vs. CONEXITATEA: Instanțe de grade diferite — CONEXITATE?	LITISPENDENȚA vs. CONEXITATEA: Competență exclusivă — CONEXITATE?	LITISPENDENȚA vs. CONEXITATEA: Cale de atac încheiere — CONEXITATE?	LITISPENDENȚA vs. CONEXITATEA: Disjungere — CONEXITATE?	Temeiuri: Siguranță publică — CONȚINUT?	Instanța competentă: Judecătoria / tribunal — MOTIV?	Instanța competentă: Curte de apel — MOTIV?	Instanța competentă: Calitatea de parte = judecător la o instanță din circumscripția curții competente sau parte = instanță din acea circumscripție — MOTIV?

A 072	A 071	A 070	A 069	A 068	A 067	A 066	A 065
REALĂ	PERSONALĂ	dacă judecătorul recuzat se abține, abținerea se soluționează cu prioritate	propria incompatibilitate	partea invocă incompatibilitatea judecătorului	partea	partea interesată trebuie să reacționeze prin recuzare	art. 42 CPC
A 080	A 079	A 078	A 077	A 076	A 075	A 074	A 073
Indiferent de valoare.	Indiferent de valoare.	Cererile prevăzute expres de art. 94 pct. 1 lit. c).	Cererile date de Codul civil în competența sa, dacă legea nu prevede expres altfel.	se verifică în faza inițială a judecății, în condițiile și termenele prevăzute de lege	împrumut nerestituit -> ceri plata de la debitor -> personală;	Se invocă obligația vânzătorului din contract	Există o obligație contractuală între ei? Nu; se invocă proprietatea
A 088	A 087	A 086	A 085	A 084	A 083	A 082	A 081
Valoarea = chiria/arenda anuală.	Competența se verifică separat pentru fiecare; dacă unul aparține altei instanțe, se disjunge și se declină.	După valoarea obiectului arătată în capătul principal de cerere.	Nu are o competență generală de primă instanță civilă în CPC.	Apel împotriva hotărârilor judecătorești; recurs în cazurile expres prevăzute.	Până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părților.	Indiferent de valoare.	Indiferent de valoare.
A 096	A 095	A 094	A 093	A 092	A 091	A 090	A 089
Domiciliul reclamantului.	Instanța competentă pentru oricare dintre ei; dacă există obligați accesorii, instanța competentă pentru oricare debitor principal.	Și instanța locului dezmembrământului, pentru obligațiile ce se execută acolo ori izvorâsc din acte/fapte ale acestuia.	Instanța inițial sesizată rămâne competentă.	Legea impune o singură instanță teritorială.	Legea oferă două sau mai multe instanțe deopotrivă competente.	Regula: domiciliul/sediul pârâtului - actor sequitur forum rei.	Valoarea = valoarea impozabilă; dacă nu este stabilită, se aplică art. 98.
A 104	A 103	A 102	A 101	A 100	A 099	A 098	A 097
Publică	Tribunalul în circumscripția căruia debitorul își are sediul.	Instanța ultimului domiciliu al defunctului, pentru cazurile art. 118.	Instanța domiciliului/reședinței pârâtului dacă se află într-una dintre circumscripții; altfel, oricare dintre instanțele locului imobilului.	Și instanța locului activității, pentru obligațiile patrimoniale născute sau executabile acolo.	Domiciliul consumatorului.	Locul de plecare sau de sosire.	Locul situării imobilului.
A 112	A 111	A 110	A 109	A 108	A 107	A 106	A 105
Încheiere	Nu poate invoca propria alegere greșită	NUMAI pârâtul	Părțile sau judecătorul din oficiu	În orice stare a pricinii.	De regulă, competență teritorială de drept comun sau alternativă în litigii disponibile.	Procesul aparține altei instanțe de același grad și părțile nu pot deroga.	Procesul aparține unei instanțe de alt grad ori altei secții/complet specializat.
A 120	A 119	A 118	A 117	A 116	A 115	A 114	A 113
La instanța ulterior sesizată.	Orice stare a procesului în fața instanțelor de fond.	Părțile sau instanța din oficiu.	Poate fi invocată în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond.	Procese DISTINCTE, dar cu obiect și cauză aflate într-o strânsă legătură.	Numai recurs la instanța ierarhic superioară.	Numai recurs la instanța ierarhic superioară.	Nu este supusă niciunei căi de atac; dosarul se trimite de îndată.
A 128	A 127	A 126	A 125	A 124	A 123	A 122	A 121
Bănuială legitimă	Bănuială legitimă	Bănuială legitimă	Împrejurări excepționale în care judecata la instanța competentă ar putea tulbura ordinea publică.	Procesele conexe pot fi disjuncte dacă numai unul este în stare de judecată.	Numai odată cu fondul.	Dacă una dintre cereri este de competență exclusivă, conexarea se face la acea instanță.	Conexarea se face la instanța superioară în grad.

Q 129	Q 130	Q 131	Q 132	Q 133	Q 134	Q 135	Q 136
Instanța competentă: Orice instanță — CINE JUDECĂ?	Procedura și efectele: Încheierea asupra strămutării — REGULĂ?	Procedura și efectele: Dacă admite curtea de apel — REGULĂ?	Procedura și efectele: Actele deja îndeplinite — REGULĂ?	DELEGAREA INSTANȚEI: Problema privește imparțialitatea percepută sau siguranța publică. — DELEGARE?	DELEGAREA INSTANȚEI: Competența aparține curții de apel sau ICCJ, după caz. — DELEGARE?	TABEL FINAL: CE FACI CÂND VEZI O PROBLEMĂ DE COMPETENȚĂ: Două instanțe își dispută competența? — REGULA DE FOLOSIT?	Unde se așază principalele instituții: Citarea și comunicarea — Locul logic în proces?
Q 137	Q 138	Q 139	Q 140	Q 141	Q 142	Q 143	Q 144
Participarea Ministerului Public: Exercitarea căilor de atac — Conținut?	Regula generală: Instanța — REGULA?	Regula generală: Reprezentantul — REGULA?	Regula generală: Motivele — REGULA?	Regula generală: Date electronice — REGULA?	Modalitățile de comunicareși 154 ¹ : Agenți procedurali / salariați ai instanței — CUM FUNCȚIONEAZĂ?	Modalitățile de comunicareși 154 ¹ : Executor judecătoresc / curier rapid — CUM FUNCȚIONEAZĂ?	Modalitățile de comunicareși 154 ¹ : Hotărâri judecătorești prin e-mail — CUM FUNCȚIONEAZĂ?
Q 145	Q 146	Q 147	Q 148	Q 149	Q 150	Q 151	Q 152
Unde se citează - repere: Persoană juridică privată — LOCUL / PERSOANA PRIN CARE SE CITEAZĂ?	Unde se citează - repere: Persoană fără capacitate de exercițiu — LOCUL / PERSOANA PRIN CARE SE CITEAZĂ?	Unde se citează - repere: Deținut — LOCUL / PERSOANA PRIN CARE SE CITEAZĂ?	Unde se citează - repere: Persoană în străinătate — LOCUL / PERSOANA PRIN CARE SE CITEAZĂ?	Cum se invocă neregularitatea citării: Partea este prezentă și nu a fost citată / a fost citată prea târziu / există altă nulitate — CE TREBUIE FĂCUT?	Cum se invocă neregularitatea citării: Partea a lipsit la termenul neregulat — CE TREBUIE FĂCUT?	Procedura de înmănare și data îndeplinirii: Destinatarul primește și semnează — MOMENT / EFECT?	Procedura de înmănare și data îndeplinirii: Refuză să primească — MOMENT / EFECT?
Q 153	Q 154	Q 155	Q 156	Q 157	Q 158	Q 159	Q 160
Procedura de înmănare și data îndeplinirii: Comunicare prin poștă/curier — MOMENT / EFECT?	Procedura de înmănare și data îndeplinirii: Schimbarea adresei fără înștiințarea instanței și adversarului — MOMENT / EFECT?	Citarea prin publicitate: Publicare suplimentară — REGULĂ?	Citarea prin publicitate: Momentul îndeplinirii — REGULĂ?	Cele două axe de clasificare: Nulitate absolută — CRITERIU?	Cele două axe de clasificare: Nulitate relativă — CRITERIU?	Cele două axe de clasificare: Nulitate relativă — EFECT?	Cele două axe de clasificare: Condiționată de vătămare — EFECT?
Q 161	Q 162	Q 163	Q 164	Q 165	Q 166	Q 167	Q 168
Cele două axe de clasificare: Necondiționată de vătămare — EFECT?	Nulitatea necondiționată: lista de memorat: 2 — MATERIA ÎNCĂLCATĂ?	Nulitatea necondiționată: lista de memorat: 4 — MATERIA ÎNCĂLCATĂ?	Nulitatea necondiționată: lista de memorat: 6 — MATERIA ÎNCĂLCATĂ?	Invocarea nulității: Absolută — CÂND?	Invocarea nulității: Relativă - neregularitate anterioară judecății — CÂND?	Invocarea nulității: Relativă - neregularitate în cursul judecății — CINE?	Efectele nulității: Desființare retroactivă — EXPLICAȚIE?
Q 169	Q 170	Q 171	Q 172	Q 173	Q 174	Q 175	Q 176
Efectele nulității: Efect de propagare — EXPLICAȚIE?	Ce este termenul procedural?: Legale / judecătorești — IDEA?	Ce este termenul procedural?: Prohibitive (dilatarii) — IDEA?	Calculul termenelor: Pe ore — REGULA DE CALCUL?	Calculul termenelor: Pe săptămâni / luni / ani — REGULA DE CALCUL?	Calculul termenelor: Ultima zi este nelucrătoare — REGULA DE CALCUL?	Ora împlinirii și depunerea actului: Termen pe zile/săptămâni/luni/ani — REGULĂ?	Ora împlinirii și depunerea actului: Poștă recomandată / curier rapid / serviciu specializat — REGULĂ?
Q 177	Q 178	Q 179	Q 180	Q 181	Q 182	Q 183	Q 184
Ora împlinirii și depunerea actului: Unitate militară / loc de deținere — REGULĂ?	De când curge termenul și când se întrerupe: Partea cere comunicarea actului unei alte părți — EFECT?	De când curge termenul și când se întrerupe: Moartea părții — EFECT?	Nerespectarea termenului: Actul trebuia făcut ÎN termen — SANCTIUNE?	Repunerea în termen: Motiv — REGULĂ?	Repunerea în termen: Termen general pentru cererea de repunere — REGULĂ?	Repunerea în termen: Instanța competentă — REGULĂ?	TABEL-SINTEZĂ: CE SE CONFUNDĂ CEL MAI DES: Nulitate absolută — CU?
Q 185	Q 186	Q 187	Q 188	Q 189	Q 190	Q 191	Q 192
TABEL-SINTEZĂ: CE SE CONFUNDĂ CEL MAI DES: Nulitate expresă — CU?	Unde se așază principalele instituții: Cererea de chemare în judecată — Locul logic în proces?	AXA ETAPEI SCRISE: 1 — TERMEN / EFECT?	AXA ETAPEI SCRISE: 2 — ACT / OPERAȚIUNE?	AXA ETAPEI SCRISE: 3 — ACT / OPERAȚIUNE?	AXA ETAPEI SCRISE: 3 — TERMEN / EFECT?	AXA ETAPEI SCRISE: 4 — TERMEN / EFECT?	AXA ETAPEI SCRISE: 5 — TERMEN / EFECT?

A 136 funcționează transversal, pe parcursul procesului	A 135 Art. 133-136: conflict pozitiv/negativ + regulator.	A 134 Competența aparține ÎCCJ.	A 133 Problema privește imposibilitatea de FUNCȚIONARE a instanței.	A 132 Hotărârea de strămutare arată în ce măsură se păstrează.	A 131 Trimite cauza unei alte instanțe de același grad din circumscripția sa.	A 130 Fără motivare și definitivă.	A 129 ÎCCJ.
A 144 Din oficiu dacă partea a indicat datele; dacă sistemul indică eroare sau datele lipsesc, se revine la art. 154.	A 143 La cererea și pe cheltuiala părții interesate.	A 142 Modalitatea de drept comun pentru comunicarea din oficiu.	A 141 Pot fi indicate adresa de e-mail, telefon, fax sau alte coordonate pentru comunicare.	A 140 Se indică motivele cererii.	A 139 Nume și domiciliu/reședință, dacă este cazul.	A 138 Se indică instanța căreia cererea îi este adresată.	A 137 poate exercita căile de atac în condițiile prevăzute de lege
A 152 Se depune în cutia postală; în lipsă se afișează înștiințarea și se urmează art. 163.	A 151 Procedura este îndeplinită la data semnării dovezii.	A 150 Trebuie să invoce neregularitatea la termenul următor la care este prezentă sau legal citată.	A 149 Trebuie să ceară amânarea. Dacă nu o cere, neregularitatea nu mai este luată în considerare.	A 148 Potrivit regulilor art. 155; dacă are mandatul cunoscut în țară, este citat numai acesta.	A 147 La administrația locului de deținere.	A 146 Prin reprezentantul legal; dacă există curator special, și prin acesta potrivit legii.	A 145 La sediul principal sau, când este cazul, la sediul dezmembrământului.
A 160 Dacă nulitatea este expres prevăzută, vătămarea se prezumă, dar prezumția poate fi răsturnată.	A 159 O invocă numai partea interesată, dacă neregularitatea nu îi este imputabilă.	A 158 Norma încălcată ocrotește un interes privat.	A 157 Norma încălcată ocrotește un interes public.	A 156 Procedura se socotește îndeplinită în a 15-a zi de la publicare.	A 155 Instanța poate dispune publicarea și în Monitorul Oficial sau într-un ziar central.	A 154 Citarea la vechiul loc rămâne valabilă pentru aceeași instanță.	A 153 Momentul este cel al semnării confirmării sau al consemnării refuzului, potrivit art. 165.
A 168 Actul nul/anulabil este desființat total sau parțial de la data îndeplinirii lui.	A 167 Aceeși parte interesată	A 166 Prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, la primul termen.	A 165 În orice stare a judecății, dacă legea nu prevede altfel.	A 164 Alte cerințe legale extrinseci actului de procedură, dacă legea nu dispune altfel	A 163 Compunerea sau constituirea instanței	A 162 Reprezentarea procesuală	A 161 Simpla încălcare relevantă este suficientă pentru analiza nulității.
A 176 Depunerea înăuntrul termenului este socotită în termen.	A 175 Se împlinește, ca regulă, la ora 24:00 a ultimei zile.	A 174 Termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare următoare.	A 173 Se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână/lună/an.	A 172 Începe să curgă de la ora 00:00 a zilei următoare.	A 171 Actul nu trebuie făcut înainte de împlinirea termenului; actul prematur poate fi anulat la cererea celui interesat.	A 170 După cine stabilește termenul.	A 169 Se desființează și actele următoare care nu pot avea existență de sine stătătoare.
A 184 Nulitate necondiționată	A 183 Instanța competentă să soluționeze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen.	A 182 Cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării.	A 181 Partea dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate.	A 180 Decăderea din dreptul procesual; actul făcut peste termen este nul, dacă legea nu dispune altfel.	A 179 Termenul se întrerupe; începe un termen nou de la noua comunicare către moștenire, la ultimul domiciliu.	A 178 Actul este considerat comunicat și părții care a cerut comunicarea, în sensul textului.	A 177 Depunerea la unitate/administrație, în termen, este considerată făcută în termen.
A 192 25 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.	A 191 După ce cererea este în regulă.	A 190 Reclamantul primește lipsurile și are cel mult 10 zile de la comunicare să le remedieze.	A 189 Regularizarea	A 188 Verificarea competenței și a condițiilor cererii	A 187 Procesul începe prin înregistrarea cererii la instanță.	A 186 sesizarea primei instanțe	A 185 Nulitate necondiționată

Q 193	Q 194	Q 195	Q 196	Q 197	Q 198	Q 199	Q 200
AXA ETAPEI SCRISE: 6 — ACT / OPERAȚIUNE?	AXA ETAPEI SCRISE: 7 — ACT / OPERAȚIUNE?	AXA ETAPEI SCRISE: 7 — TERMEN / EFECT?	AXA ETAPEI SCRISE: 8 — TERMEN / EFECT?	Procedura prealabilă: Neîndeplinirea procedurii prealabile, ca regulă, — CONSECINȚĂ?	Procedura prealabilă: Excepție: sesizarea instanței cu dezbaterăa procedurii succesoriale. — CONSECINȚĂ?	Cuprinsul: Reprezentantul — CE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ?	Cuprinsul: Obiectul și valoarea — CE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ?
Q 201	Q 202	Q 203	Q 204	Q 205	Q 206	Q 207	Q 208
Cuprinsul: Dovezile — CE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ?	Nulitatea cererii: Numele/denumirea uneia dintre părți — EFECT / REMEDIERE?	Nulitatea cererii: Obiectul cererii — EFECT / REMEDIERE?	Nulitatea cererii: Semnătura — EFECT / REMEDIERE?	REGULARIZAREA CERERII: Verificarea inițială — CE FACE INSTANȚA / RECLAMANTUL?	REGULARIZAREA CERERII: Date pe care reclamantul nu le poate obține singur — CE FACE INSTANȚA / RECLAMANTUL?	REGULARIZAREA CERERII: Reexaminarea anulării — CE FACE INSTANȚA / RECLAMANTUL?	REGULARIZAREA CERERII: Soluționarea reexaminării — CE FACE INSTANȚA / RECLAMANTUL?
Q 209	Q 210	Q 211	Q 212	Q 213	Q 214	Q 215	Q 216
COMUNICAREA ȘI FIXAREA PRIMULUI TERMEN: Reclamantul primește întâmpinarea — TERMEN?	COMUNICAREA ȘI FIXAREA PRIMULUI TERMEN: Reclamantul primește întâmpinarea — CE SE ÎNTÂMPLĂ?	COMUNICAREA ȘI FIXAREA PRIMULUI TERMEN: Întâmpinarea este depusă — CE SE ÎNTÂMPLĂ?	MODIFICAREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ: Întâmpinarea la cererea modificată — REGULĂ?	MODIFICAREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ: Modificare peste termen — REGULĂ?	MODIFICAREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ: Obiect pierdut/pierit în cursul procesului — REGULĂ?	MODIFICAREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ: Constatare ↔ realizare — REGULĂ?	Ce este?: Răspunsul la pretenții — EXPLICAȚIE?
Q 217	Q 218	Q 219	Q 220	Q 221	Q 222	Q 223	Q 224
Ideea de bază: Este, în esență, apărare. — CERERE RECONVENȚIONALĂ?	Ideea de bază: Răspunde cererii reclamantului. — CERERE RECONVENȚIONALĂ?	Ideea de bază: Nedepunerea în termen atrage sancțiunile. — CERERE RECONVENȚIONALĂ?	Condiții și termen: Legătura cu cererea principală — REGULĂ?	Condiții și termen: Formă — REGULĂ?	Condiții și termen: Termen - întâmpinare neobligatorie — REGULĂ?	Condiții și termen: După modificarea cererii principale — REGULĂ?	TABEL-SINTEZĂ: CE TREBUIE SĂ ȘTII PE DE ROST: Cerere reconvențională — TERMEN / MOMENT?
Q 225	Q 226	Q 227	Q 228	Q 229	Q 230	Q 231	Q 232
TABEL-SINTEZĂ: CE TREBUIE SĂ ȘTII PE DE ROST: Cerere reconvențională — SANCTIUNE / EFECT?	Cercetarea procesului vs. dezbaterăa în fond: se pregătește cauza pentru soluționare — Dezbaterăa în fond?	Cercetarea procesului vs. dezbaterăa în fond: se soluționează excepții și incidente — Dezbaterăa în fond?	Cercetarea procesului vs. dezbaterăa în fond: instanța verifică dacă dosarul este pregătit pentru dezbateră — Dezbaterăa în fond?	Unde se așază principalele instituții: Excepțiile procesuale — Locul logic în proces?	Confuzii care trebuie eliminate de la început: cercetarea procesului — Cu?	Procedura și efectele: Suspendarea procesului până la soluționarea strămutării — REGULĂ?	Ce este?: Excepțiile procesuale — EXPLICAȚIE?
Q 233	Q 234	Q 235	Q 236	Q 237	Q 238	Q 239	Q 240
Axa cercetării procesului: Primul termen cu părțile legal citate — CE FACE INSTANȚA?	Axa cercetării procesului: Primul termen cu părțile legal citate — REPER?	Axa cercetării procesului: Excepții și incidente — CE FACE INSTANȚA?	Axa cercetării procesului: Excepții și incidente — REPER?	Axa cercetării procesului: Pretenții și apărări — CE FACE INSTANȚA?	Axa cercetării procesului: Pretenții și apărări — REPER?	Axa cercetării procesului: Finalul cercetării — CE FACE INSTANȚA?	Axa cercetării procesului: Finalul cercetării — REPER?
Q 241	Q 242	Q 243	Q 244	Q 245	Q 246	Q 247	Q 248
Încheieri preparatorii vs. interlocutorii: Pregătesc judecata; instanța nu este legată de ele. — INTERLOCUTORII?	Încheieri preparatorii vs. interlocutorii: Se poate reveni asupra lor, în condițiile legii. — INTERLOCUTORII?	Clasificări care trebuie ținute separat: După interesul ocrotit — CATEGORII?	Clasificări care trebuie ținute separat: După interesul ocrotit — ÎNTREBAREA DE CONTROL?	Clasificări care trebuie ținute separat: După efect — CATEGORII?	Clasificări care trebuie ținute separat: După efect — ÎNTREBAREA DE CONTROL?	Clasificări care trebuie ținute separat: După obiect — CATEGORII?	Clasificări care trebuie ținute separat: După obiect — ÎNTREBAREA DE CONTROL?
Q 249	Q 250	Q 251	Q 252	Q 253	Q 254	Q 255	Q 256
Regimul invocării: Excepție absolută — CINE O INVOCA?	Regimul invocării: Excepție absolută — PÂNĂ CÂND?	Regimul invocării: Excepție relativă — CINE O INVOCA?	Regimul invocării: Excepție relativă — PÂNĂ CÂND?	Ordinea de soluționare a excepțiilor: Mai multe excepții simultan — CONSECINȚĂ?	Ordinea de soluționare a excepțiilor: Excepția nu poate fi soluționată imediat — CONSECINȚĂ?	Ordinea de soluționare a excepțiilor: Excepția este respinsă / admisă fără dezinvestire — CONSECINȚĂ?	Excepție procesuală vs. apărare de fond: Nu pune în discuție fondul dreptului pretins. — APĂRARE DE FOND?

A 200	A 199	A 198	A 197	A 196	A 195	A 194	A 193
Obiectul cererii; dacă este evaluabil în bani, valoarea și modul de calcul; pentru imobile - datele de identificare și înregistrările cerute de lege.	Numele și calitatea; se anexează dovada reprezentării în forma cerută de art. 151.	Reclamantul depune încheierea notarului privind verificarea evidențelor succesoriale; neîndeplinirea poate fi invocată și din oficiu.	Poate fi invocată numai de pârât prin întâmpinare, sub sancțiunea decăderii.	La expirarea celor 25 zile, judecătorul fixează primul termen, tot în limita de 60 zile de la rezoluție.	În 3 zile de la depunerea întâmpinării; termenul de judecată este de cel mult 60 zile de la rezoluție.	Fixarea primului termen	Răspunsul la întâmpinare
A 208	A 207	A 206	A 205	A 204	A 203	A 202	A 201
Alt complet, în camera de consiliu, cu citarea reclamantului; încheierea este definitivă.	Reclamantul poate formula numai cerere de reexaminare în 15 zile de la comunicarea încheierii.	Nu i se poate cere să completeze cererea cu informații pe care nu le deține și pentru obținerea cărora este necesară intervenția instanței.	Completul verifică de îndată competența și cerințele art. 194-197.	Cererea este nulă, dar lipsa semnăturii poate fi acoperită în tot cursul judecății în fața primei instanțe, în condițiile art. 196 alin. (2)-(3).	Cererea este nulă.	Cererea este nulă, cu aplicarea mecanismului de regularizare.	Pentru fiecare capăt de cerere: înregistrări, interogatoriu, martori etc., în condițiile legii.
A 216	A 215	A 214	A 213	A 212	A 211	A 210	A 209
Trebuie să răspundă tuturor pretențiilor și motivelor de fapt și de drept.	Se poate înlocui, în condițiile art. 204 alin. (2), dacă cererea în constatare este admisibilă.	Se poate solicita contravaloarea, fără aplicarea regimului obișnuit al modificării.	Este posibilă numai cu acordul expres al tuturor părților.	Pârâtul o depune, sub sancțiunea decăderii, cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat; reclamantul o consultă la dosar.	Judecătorul fixează primul termen prin rezoluție.	Poate depune răspuns la întâmpinare.	10 zile
A 224	A 223	A 222	A 221	A 220	A 219	A 218	A 217
odată cu întâmpinarea; dacă aceasta nu e obligatorie, cel târziu la primul termen	Se depune până la termenul acordat pârâtului în acest scop.	Cel mai târziu la primul termen de judecată.	Trebuie să îndeplinească cerințele cererii de chemare în judecată.	Pretențiile derivă din același raport juridic sau sunt strâns legate de cererea reclamantului.	Depunerea tardivă atrage decăderea, potrivit art. 209 alin. (4).	Solicită instanței o soluție în favoarea pârâtului împotriva reclamantului.	Conține pretenții proprii ale pârâtului.
A 232	A 231	A 230	A 229	A 228	A 227	A 226	A 225
Pârâtul trebuie să invoce prin întâmpinare excepțiile pentru care legea cere acest moment.	Poate fi cerută; cauțiune 1.000 lei. Pentru motive temeinice poate fi dispusă fără citare chiar înainte de primul termen.	dezbateră în fond	în principal în etapa cercetării, cu regim diferit după natura excepției	părțile explică de ce pretențiile sau apărările trebuie primite	accentul cade pe argumentarea soluției pe fond	se susțin concluziile asupra fondului	Decădere.
A 240	A 239	A 238	A 237	A 236	A 235	A 234	A 233
Art. 244 CPC	Când se socotește lămurit, declară cercetarea încheiată; poate fixa termen distinct pentru dezbateri.	Art. 237 alin. (2) pct. 3-4	Examinează fiecare pretenție și apărare; constată ce este recunoscut și ce este contestat.	Art. 237 alin. (2) pct. 1-2	Rezolvă excepțiile invocate sau ridicate din oficiu și cererile de intervenție.	Art. 238 CPC	Verifică situația procedurală, ascultă părțile și estimează durata cercetării.
A 248	A 247	A 246	A 245	A 244	A 243	A 242	A 241
Privește procedura propriu-zisă sau o lipsă referitoare la dreptul la acțiune?	de procedură / de fond	Doar amână/reface/trimite sau împiedică soluționarea pe fond în acel proces?	dilatorii / peremptorii (dirimante)	Norma încălcată este de ordine publică sau protejează cu precădere interesul părții?	absolute / relative	Nu se poate reveni asupra chestiunii litigioase tranșate în aceeași etapă procesuală.	Tranșează o chestiune litigioasă; instanța este legată de ele.
A 256	A 255	A 254	A 253	A 252	A 251	A 250	A 249
Combate chiar existența, întinderea sau efectele dreptului pretins.	Încheierea se atacă, ca regulă, numai odată cu fondul.	Se acordă termen scurt.	Ordinea se stabilește după efectele lor, nu mecanic după denumire.	Cel târziu la primul termen după neregularitate, în etapa cercetării și înainte de concluziile pe fond.	partea care justifică interes	În orice stare a procesului, dacă legea nu prevede altfel. În recurs: numai dacă soluționarea nu cere alte dovezi decât înregistrări noi.	partea sau instanța

Q 257	Q 258	Q 259	Q 260	Q 261	Q 262	Q 263	Q 264
Excepție procesuală vs. apărare de fond: Ex.: lipsa calității procesuale, lipsa interesului, incompetența, autoritatea de lucru judecat. — APĂRARE DE FOND?	Excepție procesuală vs. apărare de fond: Poate împiedica sau amâna judecata pe fond. — APĂRARE DE FOND?	Cercetarea procesului vs. dezbateră în fond: se administrează, în principal, probele — Dezbateră în fond?	Unde se așază principalele instituții: Probele — Locul logic în proces?	Aplicarea legii de procedură civilă în timp: Admisibilitatea / puterea doveditoare a probelor preconstituite și prezumțiilor legale — Legea aplicabilă?	Aplicarea legii de procedură civilă în timp: Administrarea probelor — Momentul-reper?	Exemple de aplicare - cum alegi legea corectă: Un înscris a fost întocmit sub legea A, dar este depus și administrat ca probă sub legea B. — Raționament?	Tabel final - cele patru reguli care trebuie separate: Ce lege guvernează probele? — Răspuns scurt?
Q 265	Q 266	Q 267	Q 268	Q 269	Q 270	Q 271	Q 272
Numărul de exemplare și înscrisurile: Reprezentant comun / aceeași parte în mai multe calități — REGULĂ?	Numărul de exemplare și înscrisurile: Înscrisuri anexate — REGULĂ?	Numărul de exemplare și înscrisurile: Înscris într-o limbă străină — REGULĂ?	Numărul de exemplare și înscrisurile: Cerere prin reprezentant — REGULĂ?	Axa cercetării procesului: Probele — CE FACE INSTANȚA?	Axa cercetării procesului: Probele — REPER?	Ordinea de soluționare a excepțiilor: Mai întâi: excepțiile de procedură și excepțiile de fond care fac inutilă administrarea probelor ori cercetarea fondului. — CONSECINȚĂ?	Ordinea de soluționare a excepțiilor: Aceleași probe sunt necesare și pentru excepție și pentru fond — CONSECINȚĂ?
Q 273	Q 274	Q 275	Q 276	Q 277	Q 278	Q 279	Q 280
Ce poate constitui mijloc de probă: Martori — FUNCȚIE TIPICĂ?	Ce poate constitui mijloc de probă: Prezumții — FUNCȚIE TIPICĂ?	Ce poate constitui mijloc de probă: Mărturisire / interogatoriu — FUNCȚIE TIPICĂ?	Ce poate constitui mijloc de probă: Mijloace materiale de probă — FUNCȚIE TIPICĂ?	Ce poate constitui mijloc de probă: Cercetare la fața locului — FUNCȚIE TIPICĂ?	Propunerea probelor și decăderea: Reclamant — DACĂ NU RESPECTĂ?	Propunerea probelor și decăderea: Părat — MOMENTUL REGULĂ?	Propunerea probelor și decăderea: Instanța — MOMENTUL REGULĂ?
Q 281	Q 282	Q 283	Q 284	Q 285	Q 286	Q 287	Q 288
Propunerea probelor și decăderea: Instanța — DACĂ NU RESPECTĂ?	Propunerea probelor și decăderea: Nevoia reiese din cercetare și nu putea fi prevăzută — IDEE?	Propunerea probelor și decăderea: Motive temeinic justificate — IDEE?	Propunerea probelor și decăderea: Acord expres al tuturor părților — IDEE?	Înscris autentic vs. sub semnătură privată: Formare — AUTENTIC?	Înscris autentic vs. sub semnătură privată: Forță probantă — AUTENTIC?	Înscris autentic vs. sub semnătură privată: Forță probantă — SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ?	Înscris autentic vs. sub semnătură privată: Defect de autenticitate — SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ?
Q 289	Q 290	Q 291	Q 292	Q 293	Q 294	Q 295	Q 296
Înscris autentic vs. sub semnătură privată: Dată — AUTENTIC?	Înscris autentic vs. sub semnătură privată: Dată — SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ?	Copii, originale, duplicate: Copie, chiar legalizată — REGULĂ?	Copii, originale, duplicate: Original imposibil de prezentat — REGULĂ?	Copii, originale, duplicate: Înscris depus în copie certificată — REGULĂ?	Renunțarea la judecată vs. renunțarea la dreptul pretins: Ce abandonezi? — Renunțare la judecată?	Renunțarea la judecată vs. renunțarea la dreptul pretins: Poți reveni cu o nouă acțiune? — Renunțare la judecată?	Renunțarea la judecată vs. renunțarea la dreptul pretins: Poți reveni cu o nouă acțiune? — Renunțare la drept?
Q 297	Q 298	Q 299	Q 300	Q 301	Q 302	Q 303	Q 304
Renunțarea la judecată vs. renunțarea la dreptul pretins: Contează poziția părâtului? — Renunțare la drept?	Renunțarea la judecată vs. renunțarea la dreptul pretins: Soluția intuitivă — Renunțare la judecată?	Suspendarea procesului - cauza rămâne vie, dar stă pe loc: Părțile cer împreună suspendarea / niciuna nu stăruie — Cum gândești?	Suspendarea procesului - cauza rămâne vie, dar stă pe loc: Soluția depinde de existența/inexistența unui drept ce face obiectul altui proces — Cum gândești?	Suspendarea procesului - cauza rămâne vie, dar stă pe loc: Motivul dispare — Cum gândești?	Încuviințarea și administrarea: care este regula esențială?	Expertiza: care este regula esențială?	MODIFICAREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ: Îndreptarea greșelilor materiale — REGULĂ?
Q 305	Q 306	Q 307	Q 308	Q 309	Q 310	Q 311	Q 312
Denumirea: sentință, decizie, încheiere: Decizie — CÂND?	Denumirea: sentință, decizie, încheiere: Încheiere — CÂND?	Axa: deliberare → minută → pronunțare → redactare → comunicare: Deliberarea — Ce înseamnă?	Axa: deliberare → minută → pronunțare → redactare → comunicare: Minuta — Ce înseamnă?	Axa: deliberare → minută → pronunțare → redactare → comunicare: Redactarea — Ce înseamnă?	Axa: deliberare → minută → pronunțare → redactare → comunicare: Comunicarea — Ce înseamnă?	Structura hotărârii: Considerentele — CONȚINUT ESENȚIAL?	Structura hotărârii: Dispozitivul — CONȚINUT ESENȚIAL?
Q 313	Q 314	Q 315	Q 316	Q 317	Q 318	Q 319	Q 320
Efectele hotărârii: Autoritatea de lucru judecat — REGULĂ?	Efectele hotărârii: Caracter provizoriu al autorității — REGULĂ?	Efectele hotărârii: Forță probantă — REGULĂ?	Îndreptare vs. lămurire vs. completare: Îndreptare — CÂND?	Îndreptare vs. lămurire vs. completare: Îndreptare — CITARE / FORMĂ?	Îndreptare vs. lămurire vs. completare: Lămurire — CÂND?	Îndreptare vs. lămurire vs. completare: Lămurire — CITARE / FORMĂ?	Îndreptare vs. lămurire vs. completare: Completare — CÂND?

A 264	A 263	A 262	A 261	A 260	A 259	A 258	A 257
Separi: admisibilitate/putere doveditoare a probelor preconstituite și prezumțiilor legale vs. administrarea propriu-zisă.	Condițiile de admisibilitate și puterea doveditoare ale probei preconstituite se apreciază după legea momentului relevant prevăzut de art. 26 alin. (1); modul concret de administrare urmează legea B.	Data administrării	Legea în vigoare la acel moment.	În principal în cercetarea procesului	se valorifică probele deja administrate	Se soluționează prin analiza fondului raportului juridic.	Ex.: obligația a fost executată; contractul este nul; creanța s-a stins prin plată/compensație.
A 272	A 271	A 270	A 269	A 268	A 267	A 266	A 265
Excepția poate fi unită cu probele sau cu fondul.	Instanța evită activitatea inutilă.	Art. 237 alin. (2) pct. 7	Încuviințează probele concludente și pe cele necesare din oficiu; le administrează.	Se anexează dovada mandatului/calității în forma prevăzută de lege.	Se depune în copie certificată și cu traducerea cerută de lege.	La fiecare exemplar se atașează copii de pe înscrisurile folosite.	Este suficient un singur exemplar pentru comunicare, potrivit regulii legale.
A 280	A 279	A 278	A 277	A 276	A 275	A 274	A 273
Poate pune în discuție și ordona probe din oficiu, dacă sunt necesare.	Prin întâmpinare.	Decădere din dreptul de a propune proba, dacă nu există o excepție legală.	Instanța constată direct o situație relevantă.	Obiecte, fotografii, înregistrări etc., în condițiile legii.	Recunoașterea de către o parte a unui fapt relevant.	Permit deducerea unui fapt necunoscut dintr-un fapt cunoscut.	Relatează fapte percepute.
A 288	A 287	A 286	A 285	A 284	A 283	A 282	A 281
Se aplică regulile specifice semnăturii și eventual formalitățile speciale.	Dacă este recunoscut ori socotit recunoscut, face dovadă între părți până la proba contrară.	Constatările personale ale agentului instrumentator fac dovadă până la declararea falsului.	Întocmit/primit și autentificat de autoritate, notar sau altă persoană investită cu autoritate publică.	Disponibilitatea părților înlătură sancțiunea în această ipoteză.	Partea dovedește imposibilitatea de a propune la timp.	Imprevizibilitate procedurală reală.	Părțile nu pot critica în calea de atac faptul că instanța nu a ordonat din oficiu o probă pe care ele nu au propus-o legal.
A 296	A 295	A 294	A 293	A 292	A 291	A 290	A 289
Nu, pentru că ai abandonat dreptul.	În principiu da, dacă dreptul material nu s-a stins/prescris.	Doar procesul concret.	Partea trebuie să aibă originalul și, dacă i se cere, să îl prezinte; altfel instanța poate să nu țină seama de înscris.	Copia legalizată poate constitui început de dovadă scrisă.	Dovedește numai ceea ce se găsește în original; instanța poate cere confruntarea cu originalul.	Față de terți, data devine opozabilă din momentul dobândirii datei certe, în cazurile prevăzute de lege.	Autenticitatea include, în condițiile legii, și data.
A 304	A 303	A 302	A 301	A 300	A 299	A 298	A 297
Nu se acordă termen; declarația verbală se consemnează în încheiere.	Instanța identifică obiectivele: ce trebuie lămurit tehnic.	Proba trebuie să fie admisibilă potrivit legii și să fie aptă să ducă la soluționarea procesului.	Procesul se reia în condițiile legii, de regulă la cererea părții interesate.	Suspendare facultativă pentru evitarea soluțiilor incompatibile.	Suspendare voluntară.	„Nu mai vreau procesul acesta.”	Nu în același sens; este un act mai radical al titularului dreptului.
A 312	A 311	A 310	A 309	A 308	A 307	A 306	A 305
Soluția asupra tuturor cererilor, cheltuielile și datele necesare executării; în final se arată dacă hotărârea este executorie, atacabilă sau definitivă, plus calea și instanța de depunere când este cazul.	Obiectul, susținerile pe scurt, situația de fapt, analiza probelor și motivele de fapt și de drept pentru soluție.	Se face din oficiu părților după redactare și semnare, chiar dacă hotărârea este definitivă.	Se dezvoltă considerentele și se redactează hotărârea. Regula art. 426 alin. (5): cel mult 30 zile, cu posibilitatea prelungirii motivate de cel mult două ori cu câte 30 zile.	Consemnează rezultatul deliberării.	Complețul formează soluția.	Toate celelalte hotărâri, dacă legea nu prevede altfel.	Hotărârea asupra apelului, recursului, RIL, precum și hotărârile expres enumerate de art. 424 alin. (3).
A 320	A 319	A 318	A 317	A 316	A 315	A 314	A 313
Instanța a omis să se pronunțe asupra unui capăt principal/accesoriu ori a unei cereri conexe/incidentale.	Încheiere în camera de consiliu, cu citarea părților.	Înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului ori dispoziții contradictorii.	Încheiere în camera de consiliu; citare numai dacă instanța consideră necesar.	Erori materiale: nume, calitate, susțineri, calcule etc.	Hotărârea are forța probantă a unui înscris autentic.	Dacă hotărârea este supusă apelului sau recursului, autoritatea de lucru judecat este provizorie.	Există de la pronunțare cu privire la chestiunea tranșată; privește dispozitivul și considerentele care îl susțin, inclusiv chestiunile litigioase rezolvate.

Q 321	Q 322	Q 323	Q 324	Q 325	Q 326	Q 327	Q 328
Îndreptare vs. lămurire vs. completare: Completare — CITARE / FORMĂ?	Definitivă vs. executorie: O hotărâre poate deveni definitivă prin neapelare sau prin soluționarea căii prevăzute de lege. — EXECUTORIE?	Definitivă vs. executorie: Caracterul definitiv nu trebuie dedus doar din faptul că hotărârea se execută. — EXECUTORIE?	PROBELE - completarea care trebuie știută pentru spețe: Înscriș — Capcana principală?	PROBELE - completarea care trebuie știută pentru spețe: Martori — Când îl vezi în speță?	PROBELE - completarea care trebuie știută pentru spețe: Prezumții — Când îl vezi în speță?	PROBELE - completarea care trebuie știută pentru spețe: Mărturisire — Când îl vezi în speță?	PROBELE - completarea care trebuie știută pentru spețe: Mărturisire — Capcana principală?
Q 329	Q 330	Q 331	Q 332	Q 333	Q 334	Q 335	Q 336
PROBELE - completarea care trebuie știută pentru spețe: Interogatoriu — Capcana principală?	PROBELE - completarea care trebuie știută pentru spețe: Expertiză — Când îl vezi în speță?	PROBELE - completarea care trebuie știută pentru spețe: Cercetare la fața locului — Când îl vezi în speță?	PROBELE - completarea care trebuie știută pentru spețe: Cercetare la fața locului — Capcana principală?	PROBELE - completarea care trebuie știută pentru spețe: Mijloace materiale — Capcana principală?	Hotărâri pe recunoaștere, tranzacție, corectare și costuri: Părătul recunoaște pretențiile — Ce trebuie să vezi?	Hotărâri pe recunoaștere, tranzacție, corectare și costuri: Eroare materială evidentă — Ce trebuie să vezi?	Hotărâri pe recunoaștere, tranzacție, corectare și costuri: Dispozitiv neclar/contradictoriu — Ce trebuie să vezi?
Q 337	Q 338	Q 339	Q 340	Q 341	Q 342	Q 343	Q 344
Hotărâri pe recunoaștere, tranzacție, corectare și costuri: Hotărârea poate fi executată înainte de definitivare — Ce trebuie să vezi?	Hotărâri pe recunoaștere, tranzacție, corectare și costuri: Cine suportă costurile procesului? — Ce trebuie să vezi?	Unde se așază principalele instituții: Apelul — Locul logic în proces?	Unde se așază principalele instituții: Recursul — Locul logic în proces?	Unde se așază principalele instituții: Constația în anulare / revizuirea — Locul logic în proces?	Confuzii care trebuie eliminate de la început: apelul — Cu?	Tabel final - cele patru reguli care trebuie separate: Ce lege guvernează căile de atac? — Răspuns scurt?	Definitivă vs. executorie: Noțiune legată de căile de atac ordinare/de reformare și stadiul hotărârii. — EXECUTORIE?
Q 345	Q 346	Q 347	Q 348	Q 349	Q 350	Q 351	Q 352
TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Natura — APEL?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Natura — RECURS?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Natura — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Natura — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Obiect - regula — APEL?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Obiect - regula — RECURS?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Obiect - regula — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Cine judecă — APEL?
Q 353	Q 354	Q 355	Q 356	Q 357	Q 358	Q 359	Q 360
TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Cine judecă — RECURS?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Cine judecă — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Cine judecă — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Unde se depune — APEL?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Unde se depune — RECURS?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Unde se depune — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Unde se depune — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Termen - regula — APEL?
Q 361	Q 362	Q 363	Q 364	Q 365	Q 366	Q 367	Q 368
TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Termen - regula — RECURS?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Termen - regula — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Termen - regula — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Motive — APEL?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Motive — RECURS?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Motive — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Motive — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Probe — APEL?
Q 369	Q 370	Q 371	Q 372	Q 373	Q 374	Q 375	Q 376
TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Probe — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Probe — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Executarea — APEL?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Executarea — RECURS?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Executarea — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Executarea — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Efect devolutiv — APEL?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Efect devolutiv — RECURS?
Q 377	Q 378	Q 379	Q 380	Q 381	Q 382	Q 383	Q 384
TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Efect devolutiv — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Efect devolutiv — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Soluția dacă este admisă — APEL?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Soluția dacă este admisă — RECURS?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Soluția dacă este admisă — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Soluția dacă este admisă — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Hotărârea dată în cale — APEL?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Hotărârea dată în cale — RECURS?

A 328	A 327	A 326	A 325	A 324	A 323	A 322	A 321
Nu o confunda cu simpla opinie juridică sau cu recunoașterea unei norme de drept.	O parte recunoaște un fapt potrivit interesului său și favorabil adversarului.	Dintr-un fapt cunoscut se deduce un fapt necunoscut.	Fapte percepute nemijlocit de persoane.	Autentic nu înseamnă că orice afirmație din act este intangibilă; distinge constatările agentului de declarațiile părților.	Caracterul executoriu nu înseamnă automat că nu mai există nicio cale de atac.	Unele hotărâri sunt executorii înainte de definitivare, prin executare provizorie de drept ori judecătorească.	Hotărâre separată, de urgență, cu citarea părților.
A 336	A 335	A 334	A 333	A 332	A 331	A 330	A 329
Lămurire; explică înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului; nu rejudecă fondul.	Îndreptare; repară greșeli de scriere/calcul/nume, nu schimbă judecata.	Instanța poate pronunța hotărâre în baza recunoașterii, în limitele și condițiile legii.	Obiectul trebuie să fie legal obținut și relevant.	Este percepție directă a instanței, nu „expertiză făcută de judecător”.	Instanța trebuie să perceapă direct situația unui loc/bun.	Este nevoie de cunoștințe de specialitate.	Refuzul/neprezentarea poate avea consecințe probatorii, apreciate în condițiile legii.
A 344	A 343	A 342	A 341	A 340	A 339	A 338	A 337
Noțiune legată de posibilitatea punerii în executare.	Regimul prevăzut de legea sub care a început procesul, cu aplicarea jurisprudenței obligatorii relevante.	recursul	căi extraordinare de retractare, fiecare cu obiect și motive proprii	cale extraordinară de atac, numai în cazurile și pentru motivele prevăzute de lege	cale ordinară de atac, dacă hotărârea este susceptibilă de apel	Ca regulă, partea care pierde, la cererea celeilalte părți; instanța poate censura anumite cheltuieli în condițiile legii.	Executare provizorie: de drept sau judecătorească, în situațiile și condițiile prevăzute de lege.
A 352	A 351	A 350	A 349	A 348	A 347	A 346	A 345
Instanța ierarhic superioară celei care a pronunțat hotărârea, potrivit competenței legale.	În principiu hotărâri asupra fondului sau care evocă fondul; pentru motivele prevăzute de art. 509 alin. (2), și hotărâri care nu evocă fondul.	Hotărâri date în apel; hotărâri fără drept de apel; alte hotărâri în cazurile expres prevăzute, cu excluderile art. 483 alin. (2).	Hotărâri pronunțate în primă instanță, dacă legea nu prevede expres altfel.	Extraordinară; retractare; nedevolutivă.	Extraordinară; retractare; nedevolutivă.	Extraordinară; reformare; nedevolutivă.	Ordinară; reformare; devolutivă.
A 360	A 359	A 358	A 357	A 356	A 355	A 354	A 353
30 zile de la comunicare, dacă legea nu prevede altfel.	La instanța competentă potrivit art. 510; ca regulă, instanța care a pronunțat hotărârea atacată.	La instanța a cărei hotărâre se atacă - aceasta este și instanța competentă.	La instanța a cărei hotărâre se atacă.	La instanța a cărei hotărâre se atacă.	Aceeași instanță care a pronunțat hotărârea atacată; excepție importantă: hotărârile privitoare - art. 510 alin. (2).	Aceeași instanță care a pronunțat hotărârea atacată.	Instanța ierarhic superioară celei care a pronunțat hotărârea atacată.
A 368	A 367	A 366	A 365	A 364	A 363	A 362	A 361
Pot fi refăcute/completate; pot fi încuviințate probe noi în condițiile legii.	Numai motivele limitative din art. 509.	Numai motivele art. 503: lipsa citării + absență; și motivele speciale pentru recurs/apel fără recurs.	Numai motivele de nelegalitate de la art. 488 alin. (1) pct. 1-8.	Nu sunt limitate la o listă legală de tip art. 488; pot viza fapte și drept, în limitele devoluțiunii.	Diferă după motiv: frecvent 1 lună; 15 zile pentru pct. 9; 3 luni pentru pct. 10, 10 ¹ și 11; art. 511 stabilește punctele de plecare și limitele speciale.	15 zile de la comunicare, dar nu mai târziu de 1 an de la definitivare; motivarea în aceleași 15 zile.	30 zile de la comunicare, dacă legea nu prevede altfel.
A 376	A 375	A 374	A 373	A 372	A 371	A 370	A 369
NU - control de legalitate.	DA - rejudecare în fapt și în drept, în limitele art. 477-478.	NU suspendă de drept; instanța poate suspenda cu cauțiune.	NU suspendă de drept; instanța poate suspenda cu cauțiune.	Ca regulă NU suspendă; suspendare de drept numai în cazurile prevăzute de lege și suspendare judecătorească în condițiile art. 484.	Ca regulă, termenul și apelul exercitat în termen suspendă executarea, cu excepțiile legale.	Probe în legătură cu motivul de revizuire; procedura nu transformă revizuirea într-un nou apel.	Nu funcționează ca o rejudecare generală a probatorului; se administrează numai ceea ce este necesar pentru motivul invocat și soluționarea după retractare.
A 384	A 383	A 382	A 381	A 380	A 379	A 378	A 377
Decizie.	Decizie.	Schimbă în tot sau în parte hotărârea; pentru hotărâri privitoare, anulează ultima hotărâre și poate dispune rejudecarea în cazul prevăzut de lege.	Anulează hotărârea și soluționează cauza; dacă nu poate la același termen, anulează și fixează termen pentru soluționare.	Casare totală/partială; apoi reținere sau trimitere, după instanța de recurs și ipoteza legală.	Schimbare sau anulare; uneori trimitere spre rejudecare în cazurile art. 480.	NU.	NU.

Q 385	Q 386	Q 387	Q 388	Q 389	Q 390	Q 391	Q 392
TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Hotărârea dată în cale — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Hotărârea dată în cale — REVIZUIRE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Formula mentală — APEL?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Formula mentală — CONTESTAȚIE ÎN ANULARE?	TABELUL COMPARATIV FINAL - TOATE CĂILE DE ATAC: Formula mentală — REVIZUIRE?	Ce trebuie să cuprindă: care este regula esențială?	Cele 8 motive de casare în (1): care este regula esențială?	Contestația specială: care este regula esențială?
Q 393	Q 394	Q 395	Q 396	Q 397	Q 398	Q 399	Q 400
Motivele de revizuire: care este regula esențială?	Diferența față de procesul contencios: Există conflict de drepturi? — Procedură contencioasă?	Diferența față de procesul contencios: Există conflict de drepturi? — Procedură necontencioasă?	Diferența față de procesul contencios: Ai reclamant și pârât în sens clasic? — Procedură contencioasă?	Diferența față de procesul contencios: Instanța este legată strict de susținerile părților? — Procedură contencioasă?	Diferența față de procesul contencios: Instanța este legată strict de susținerile părților? — Procedură necontencioasă?	Diferența față de procesul contencios: Ce se întâmplă dacă apare conflict real? — Procedură contencioasă?	Diferența față de procesul contencios: Ce se întâmplă dacă apare conflict real? — Procedură necontencioasă?
Q 401	Q 402	Q 403	Q 404	Q 405	Q 406	Q 407	Q 408
Diferența față de procesul contencios: Autoritate de lucru judecat? — Procedură contencioasă?	Competența - logica de examen: care este regula esențială?	Cum se judecă: care este regula esențială?	Cele două mari faze ale procesului civil: Executarea silită — Scop?	Cele două mari faze ale procesului civil: Executarea silită — Actor central?	Unde se așază principalele instituții: Executarea silită — Locul logic în proces?	Certă, lichidă, exigibilă - fără definiții sterile: CERTĂ — Întrebarea practică?	Certă, lichidă, exigibilă - fără definiții sterile: CERTĂ — Exemplu?
Q 409	Q 410	Q 411	Q 412	Q 413	Q 414	Q 415	Q 416
Certă, lichidă, exigibilă - fără definiții sterile: LICHIDĂ — Întrebarea practică?	Certă, lichidă, exigibilă - fără definiții sterile: EXIGIBILĂ — Întrebarea practică?	Certă, lichidă, exigibilă - fără definiții sterile: EXIGIBILĂ — Exemplu?	Cine face ce în executare: Creditorul — Rol practic?	Cine face ce în executare: Debitorul — Rol practic?	Cine face ce în executare: Executorul judecătoresc — Rol practic?	Cine face ce în executare: Instanța de executare - Rol practic?	Cine face ce în executare: Terții — Rol practic?
Q 417	Q 418	Q 419	Q 420	Q 421	Q 422	Q 423	Q 424
Certă + lichidă + exigibilă - cele trei filtre: CERTĂ — Întrebarea practică?	Certă + lichidă + exigibilă - cele trei filtre: LICHIDĂ — Întrebarea practică?	Certă + lichidă + exigibilă - cele trei filtre: LICHIDĂ — Când NU e îndeplinită?	Certă + lichidă + exigibilă - cele trei filtre: EXIGIBILĂ — Întrebarea practică?	Certă + lichidă + exigibilă - cele trei filtre: EXIGIBILĂ — Când NU e îndeplinită?	Executorul competent - gândește după CE execuți: Imobil / executare directă imobiliară — Cum găsești executorul competent?	Executorul competent - gândește după CE execuți: Bunuri mobile / executare directă mobilă — Cum găsești executorul competent?	Executorul competent - gândește după CE execuți: Obligație de a face / a nu face — Cum găsești executorul competent?
Q 425	Q 426	Q 427	Q 428	Q 429	Q 430	Q 431	Q 432
Executorul competent - gândește după CE execuți: Poprire — Cum găsești executorul competent?	Prescripția executării - nu o confunda cu perimarea: Regula-cheie: 6 luni DUPĂ solicitarea scrisă a executorului, din culpa creditorului. — Prescripție?	Prescripția executării - nu o confunda cu perimarea: După primare poți formula o nouă cerere, dacă prescripția nu este împlinită. — Prescripție?	Prescripția executării - nu o confunda cu perimarea: Ține de activitatea din executarea concretă. — Prescripție?	CONTESTAȚIA la executare - întâi întreabă CE ataci: Un act al executorului / executarea însăși — Ce tip de problemă ai?	CONTESTAȚIA la executare - întâi întreabă CE ataci: Executorul refuză să execute sau să facă un act — Ce tip de problemă ai?	CONTESTAȚIA la executare - întâi întreabă CE ataci: Încuviințarea a fost dată fără condițiile legale — Ce tip de problemă ai?	CONTESTAȚIA la executare - întâi întreabă CE ataci: Nu înțelegi întinderea / aplicarea titlului — Ce tip de problemă ai?
Q 433	Q 434	Q 435	Q 436	Q 437	Q 438	Q 439	Q 440
CONTESTAȚIA la executare - întâi întreabă CE ataci: Un terț spune „bunul urmărit este al MEU” — Ce tip de problemă ai?	HARTA FINALĂ A EXECUTĂRII: Creditorul are doar o creanță, dar niciun titlu executoriu — Prima idee în minte?	HARTA FINALĂ A EXECUTĂRII: Executorul este ales după un reper teritorial greșit — Prima idee în minte?	HARTA FINALĂ A EXECUTĂRII: Încuviințarea a fost admisă ilegal — Prima idee în minte?	HARTA FINALĂ A EXECUTĂRII: Încuviințarea a fost respinsă — Prima idee în minte?	HARTA FINALĂ A EXECUTĂRII: Au trecut 6 luni fără nimic în dosar — Prima idee în minte?	HARTA FINALĂ A EXECUTĂRII: Au trecut 3 ani de la nașterea dreptului de executare — Prima idee în minte?	HARTA FINALĂ A EXECUTĂRII: Debitorul contestă ce putea invoca în procesul de fond — Prima idee în minte?
Q 441	Q 442	Q 443	Q 444	Q 445	Q 446	Q 447	Q 448
HARTA FINALĂ A EXECUTĂRII: Constația depusă, dar executarea continuă — Prima idee în minte?	HARTA FINALĂ A EXECUTĂRII: Banca a primit adresa de poprire — Prima idee în minte?	HARTA FINALĂ A EXECUTĂRII: Titlul este ulterior desființat după executare — Prima idee în minte?	Cele mai periculoase confuzii: Instanța de executare / executorul judecătoresc — Diferența care te salvează?	Cele mai periculoase confuzii: Perimarea / prescripția — Diferența care te salvează?	Cele mai periculoase confuzii: Constația la executare / apelul — Diferența care te salvează?	Cele mai periculoase confuzii: Constația la executare / suspendarea executării — Diferența care te salvează?	Cele mai periculoase confuzii: Constația la titlu / rejudicarea fondului — Diferența care te salvează?

A 392	A 391	A 390	A 389	A 388	A 387	A 386	A 385
Instanța de recurs era necompetentă absolut ori au fost încălcate normele privind alcătuirea instanței și, deși excepția fusese invocată, instanța a omis să se pronunțe asupra ei.	Instanța nu a fost alcătuită potrivit dispozițiilor legale.	indicarea hotărârii atacate;	„Instanța își retractează hotărârea pentru o împrejurare excepțională din art. 509.”	„Instanța își retractează hotărârea pentru un viciu procedural strict.”	„Mai judec o dată fondul, în limitele apelului.”	Căile de atac prevăzute pentru hotărârea revizuită; la hotărâri potrivnice, recurs.	Aceleași căi de atac ca hotărârea atacată.
A 400	A 399	A 398	A 397	A 396	A 395	A 394	A 393
Cererea necontencioasă se respinge dacă dobândește caracter contencios.	Procesul continuă ca litigiu, potrivit regulilor sale.	Rolul activ este mai puternic: poate lua din oficiu măsuri utile și poate asculta persoane relevante.	Funcționează principiul disponibilității, cu rol activ în limitele legii.	Da, de regulă.	Nu. Se cere intervenția instanței fără stabilirea unui drept potrivit.	Da. Două poziții juridice opuse.	Instanța s-a pronunțat extra petita, minus petita sau plus petita: asupra unor lucruri necerute, a omis un lucru cerut ori a dat mai mult decât s-a cerut.
A 408	A 407	A 406	A 405	A 404	A 403	A 402	A 401
Hotărârea îl obligă pe debitor la plată.	Știu din titlu că obligația există?	faza de realizare a titlului executoriu	executorul judecătoresc, sub controlul instanței de executare	realizarea efectivă a dreptului constatat într-un titlu executoriu, când executarea voluntară nu are loc	cu citarea petentului și a persoanelor indicate dacă legea impune citarea;	Dacă cererea necontencioasă este legată de o cauză aflată deja pe rol sau deja soluționată de o instanță, mergi la ACEA instanță.	Da, în condițiile generale.
A 416	A 415	A 414	A 413	A 412	A 411	A 410	A 409
Pot avea obligații ori drepturi în executare - de exemplu terțul poprit.	Exercită controlul judecătoresc în situațiile prevăzute de lege: încuviințare, contestație etc.	Organul care efectuează actele de executare în limitele competenței și ale titlului.	Persoana împotriva căreia se urmărește executarea obligației.	Pornește executarea și cere realizarea dreptului din titlu.	Termenul de plată a expirat.	A ajuns obligația la scadență?	Știu cât trebuie executat sau pot calcula?
A 424	A 423	A 422	A 421	A 420	A 419	A 418	A 417
Executor din circumscripția curții de apel unde urmează să se facă executarea.	Executor din circumscripția curții de apel a domiciliului/sediului debitorului SAU unde se află bunurile.	Executor din circumscripția curții de apel unde se află imobilul.	Termenul de plată nu a expirat și debitorul nu a pierdut beneficiul termenului.	A venit scadența?	Cuantumul depinde de o nouă judecată, nu de un simplu calcul.	Știu suma sau o pot determina din elementele titlului?	Rezultă fără dubiu din titlu că debitorul datorează?
A 432	A 431	A 430	A 429	A 428	A 427	A 426	A 425
Contestație la titlu, dacă nu ai folosit procedura de lămurire a hotărârii.	Poți cere anularea ei în cadrul contestației, după începerea executării.	Contestație împotriva refuzului.	Contestație la executare propriu-zisă.	Ține de existența în timp a dreptului de a cere executarea.	După prescripție titlul își pierde puterea executorie, în condițiile legii.	Regula generală: 3 ani; pentru titlurile emise în materia drepturilor reale: 10 ani.	Ca regulă, executor din circumscripția curții de apel unde domiciliază / își are sediul debitorul.
A 440	A 439	A 438	A 437	A 436	A 435	A 434	A 433
Nu poate folosi contestația ca apel tardiv.	Gândește prescripția, apoi verifică suspendarea/întreruperea.	NU concluziona perimarea până nu verifici solicitarea scrisă a executorului și culpa creditorului.	Creditorul: apel în 15 zile.	Nu apel separat; contestație la executare după începerea executării.	Verifică competența executorului; nerespectarea regulii poate atrage nulitatea necondiționată.	Nu poate sări direct la executare.	Terțul poate formula contestație pentru proprietate sau alt drept real asupra bunului urmărit.
A 448	A 447	A 446	A 445	A 444	A 443	A 442	A 441
Lămurirea titlului clarifică înțelesul/întinderea/aplicarea; nu rescrie soluția și nu redeschide procesul.	Contestația critică legalitatea; suspendarea oprește temporar executarea. Una nu o produce automat pe cealaltă.	Contestația atacă executarea, apelul atacă hotărârea, când legea îl permite.	Perimarea privește stagnarea culpabilă a executării după solicitarea executorului; prescripția privește dreptul de a obține executarea.	Instanța controlează incidentele; executorul efectuează actele. Competențele se stabilesc după reguli diferite.	Gândește întoarcerea executării.	Din acel moment operează indisponibilizarea.	Normal: suspendarea trebuie cerută separat/odată cu contestația.

Q 449	Q 450	Q 451	Q 452	Q 453	Q 454	Q 455	Q 456
Cele mai periculoase confuzii: Poprirea / validarea popririi — Diferența care te salvează?	Harta pe care o vei folosi la fiecare speță de executare: care este regula esențială?	Cererea de executare -> deschiderea dosarului -> încuviințarea: care este regula esențială?	Întoarcerea executării - „dacă ai executat și apoi dispare baza executării”: care este regula esențială?	Ce poate fi poprit: care este regula esențială?	Testul care te scoate din blocaj: Locatorul cere evacuarea locatarului pentru încetarea locațiunii — Ce întrebi în minte?	CAPITOLUL XIII - PROCEDURILE SPECIALE DIN TEMATICA INM: Divorț — Imagine mentală?	CAPITOLUL XIII - PROCEDURILE SPECIALE DIN TEMATICA INM: Partaj judiciar — Imagine mentală?
Q 457	Q 458	Q 459	Q 460	Q 461	Q 462	Q 463	Q 464
CAPITOLUL XIII - PROCEDURILE SPECIALE DIN TEMATICA INM: Ordonanță de plată — Imagine mentală?	CAPITOLUL XIII - PROCEDURILE SPECIALE DIN TEMATICA INM: Evacuare specială — Imagine mentală?	Cererea reconvențională în divorț - termene speciale: Fapte petrecute înainte de primul termen la care a fost legal citat — Până când cere?	Cererea reconvențională în divorț - termene speciale: Motive ivite după începerea dezbaterilor la prima instanță, în timp ce cauza e în apel — Până când cere?	Divorț remediu vs. divorț din culpă: Prin acord — Ce se întâmplă cu culpa?	Divorț remediu vs. divorț din culpă: Din motive de sănătate — Ce verifică instanța?	Divorț remediu vs. divorț din culpă: Din culpă — Ce verifică instanța?	Divorț remediu vs. divorț din culpă: Din culpă — Ce se întâmplă cu culpa?
Q 465	Q 466	Q 467	Q 468	Q 469	Q 470	Q 471	Q 472
Divorț remediu vs. divorț din culpă: Separare în fapt de cel puțin 2 ani — Ce se întâmplă cu culpa?	Cele 3 ieșiri pentru un bun indivizibil: Atribuire definitivă — Când o vezi?	Cele 3 ieșiri pentru un bun indivizibil: Vânzare — Când o vezi?	Ce poate face și ce NU poate face: preveni o pagubă iminentă greu/imposibil de reparat — Nu poate?	Ce se întâmplă dacă debitorul contestă: Apărarea poate fi verificată din înscrisuri + explicațiile părților — Soluție logică?	Ce se întâmplă dacă debitorul contestă: Apărarea este întemeiată — Soluție logică?	Ce se întâmplă dacă debitorul contestă: Doar o parte din creanță este clară — Soluție logică?	Termenele care chiar trebuie memorate: Somația prealabilă îi acordă debitorului 15 zile pentru plată. — 10-30 zile?
Q 473	Q 474	Q 475	Q 476	Q 477	Q 478	Q 479	Q 480
Termenele care chiar trebuie memorate: Somația prealabilă îi acordă debitorului 15 zile pentru plată. — 45 zile?	Primul pas: cine este în imobil?: Ocupant — Imagine mentală?	Competența și notificarea: Locatarului al cărui drept a încetat — Termen pentru eliberare?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Când te gândești la ea — Ord. preș.?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Când te gândești la ea — Val. redusă?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Când te gândești la ea — Evacuare?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Este facultativă? — Ord. plată?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Este facultativă? — Evacuare?
Q 481	Q 482	Q 483	Q 484	Q 485	Q 486	Q 487	Q 488
G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Instanța — Ord. preș.?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Instanța — Val. redusă?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Întâmpinare — Ord. preș.?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Întâmpinare — Ord. plată?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Întâmpinare — Evacuare?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Caracter procedură — Ord. preș.?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Caracter procedură — Val. redusă?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Hotărârea — Ord. preș.?
Q 489	Q 490	Q 491	Q 492	Q 493	Q 494	Q 495	Q 496
G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Hotărârea — Ord. plată?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Hotărârea — Evacuare?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Remediu/cale — Ord. plată?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Remediu/cale — Val. redusă?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Capcană — Ord. preș.?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Capcană — Val. redusă?	G. TABEL COMPARATIV FINAL - PROCEDURILE SPECIALE: Capcană — Evacuare?	Prezența personală, lipsa reclamantului, împăcarea: care este regula esențială?
Q 497	Q 498	Q 499	Q 500				
Hotărârea de partaj: care este regula esențială?	Algoritmul de 20 de secunde: care este regula esențială?	Cererea în anulare - să nu o confunzi cu contestația în anulare: care este regula esențială?	De ce este „simplificată”: care este regula esențială?				

A 456	A 455	A 454	A 453	A 452	A 451	A 450	A 449
Transformarea coproprietății în bunuri/valori individuale.	Desfacerea căsătoriei + rezolvarea consecințelor personale/familiale.	Pretenția pornește din raportul locativ / obligația de restituire	sume de bani datorate debitorului de un terț;	Dacă instanța desființează titlul sau executarea și i se cere, poate dispune chiar prin aceeași hotărâre restabilirea situației anterioare.	Creditorul sesizează executorul competent. Executarea pornește la cererea creditorului, nu din oficiu.	Identifică titlul executoriu.	Poprirea este măsura asupra creanței; validarea intervine când terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile.
A 464	A 463	A 462	A 461	A 460	A 459	A 458	A 457
Poate fi culpa pârâtului sau culpa ambilor; dacă doar reclamantul e culpabil, vezi regula specială.	Motive temeinice, gravitatea vătămării relațiilor și imputabilitatea.	Boala și imposibilitatea continuării căsătoriei.	Nu se menționează culpa.	Cererea poate fi făcută direct în apel.	Cel mai târziu până la acel prim termen.	Scoti rapid din imobil locatarul/ocupantul rămas fără drept.	Recuperarea rapidă a unei datorii bănești contractuale clare și documentate.
A 472	A 471	A 470	A 469	A 468	A 467	A 466	A 465
Termenul de plată stabilit în ordonanță: ca regulă, minimum 10 și maximum 30 zile de la comunicare.	Se emite ordonanță pentru acea parte; restul poate fi cerut pe drept comun.	Cererea de ordonanță este respinsă; creditorul poate merge pe drept comun.	Instanța o verifică în procedura specială.	dispune o măsură care face imposibilă restabilirea situației de fapt	Nimeni nu cere atribuirea ori cel desemnat nu consemnează sumele. Vânzarea poate fi prin bună învoială sau prin executor.	Pentru motive temeinice, instanța poate atribui direct bunul unui coproprietar și stabilește sumele datorate celorlalți.	Reclamantul își asumă eșecul; divorț din culpa exclusivă a reclamantului, dacă pârâtul nu transformă situația prin acord.
A 480	A 479	A 478	A 477	A 476	A 475	A 474	A 473
DA, reclamantul poate alege dreptul comun.	Creditorul poate merge și pe drept comun.	Locatar/ocupant rămas fără drept în imobil.	Pretenție <= 50.000 lei, materie admisă.	Urgentă + măsură provizorie + fără fond.	Cel mult 30 zile de la comunicarea notificării; pentru locațiune determinată, notificarea se face, ca regulă, cu cel puțin 30 zile înainte de expirare.	Nu este proprietar/locatar; ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiune.	Dacă debitorul nu contestă prin întâmpinare: ordonanța se emite în cel mult 45 zile, cu excluderile legale.
A 488	A 487	A 486	A 485	A 484	A 483	A 482	A 481
Provizorie și executorie.	În principal scrisă, camera de consiliu.	Urgentă, sumară; poate fi fără citare.	Nu este obligatorie.	Da; cu cel puțin 3 zile înainte de termen.	Nu este obligatorie.	Judecătoria; teritorial drept comun.	Cea competentă să judece fondul în primă instanță.
A 496	A 495	A 494	A 493	A 492	A 491	A 490	A 489
În fața instanțelor de fond, regula este prezența personală a soților; există excepții serioase (boală gravă, detenție, reședință în străinătate etc.);	Locatar 30 zile notificare; ocupant 5 zile.	Sub prag nu înseamnă obligatoriu procedură specială.	Urgența singură nu ajunge; nu poți rezolva fondul.	Apel la tribunal 30 zile; decizia e definitivă.	Cerere în anulare 10 zile.	Hotărârea este executorie.	Ordonanța este executorie.
				A 500	A 499	A 498	A 497
				prima instanță este întotdeauna judecătoria;	debitorul poate formula cerere în anulare în 10 zile de la înmănare/comunicare;	Reclamantul are cel puțin APARENȚA dreptului?	după ce rămâne definitivă este titlu executoriu și, ca regulă, poate fi executată chiar dacă nu s-a cerut expres predarea;